

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1113/2542

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด บึง

กา พ

โจทก์

นาย บุญ ยงค์ พรหมหันห่าว กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

แม้จำเลยที่ 2 จะนำยาฆ่าแมลงซึ่งมีสารพิษชนิดมีโรมิล ซึ่งเป็นสารพิษที่มนุษย์หรือสัตว์กินแล้วอาจเป็นอันตราย ถึงชีวิตได้ผสมอยู่ในขวดยาลดไข้แล้วใช้ให้จำเลยที่ 1 นำไปให้ผู้เสียหายดื่มก็ตาม แต่ทางพิจารณาโจทก์นำสืบ ไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้นำเอาสารพิษมีโรมิล ผสมใส่ในขวดยาลดไข้ให้ผู้เสียหายดื่มในปริมาณมากจนอาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือไม่ กลับปรากฏเพียงว่า เมื่อผู้เสียหายดื่มยาลดไข้ผสมสารพิษแล้วก็เกิดอาเจียน จำเลยที่ 1 ใช้น้ำล้างคอให้อาเจียน จนกระทั่ง ส. นำน้ำมาให้ดื่มก็อาเจียนอีกแสดงว่า จำเลยที่ 2 ผสมสารมีโรมิล ในขวดยาลดไข้ ให้ผู้เสียหายดื่มเข้าไปในปริมาณไม่มากทั้งไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองผู้เสียหายมาก่อน ประกอบกับสารพิษมีโรมิล ต้องกินเข้าไปในปริมาณมากพอ จึงจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การที่จำเลยที่ 2 เทสารพิษ มีปริมาณไม่มากที่จะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีเพียงเจตนาทำร้ายผู้เสียหาย ให้เจ็บป่วยเพื่อให้ ร. ภริยาจำเลยที่ 2 ซึ่งหนีไปกลับมาหาจำเลยที่ 2 เท่านั้น แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทาง

พิจารณาฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มีเจตนาเพียง ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น ศาลย่อมจะลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ใช้และจ้างให้จำเลยที่ 1 นำยาฆ่าแมลงที่มีสารพิษชนิด มีโรมิล เจือปนอยู่ซึ่งเป็นสารพิษที่มีอันตรายต่อชีวิตไปให้เด็กชายอิทธิพงษ์ พันธุ์เดช ตีม โดยมีเจตนาฆ่าเด็กชายอิทธิพงษ์ให้ถึงแก่ความตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากเด็กชายอิทธิพงษ์คายยาฆ่าแมลงออกจากปาก และ แพทย์ทำการเย็บยารักษาไว้ทันจึงเพียงทำให้เกิดอันตรายแก่กายของเด็กชายอิทธิพงษ์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 84, 289 และ ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 289 (ที่ถูกมาตรา 289(4)), 80, 33 จำคุกตลอดชีวิตทาง พิจารณาของจำเลยที่ 2 และคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอย่างมากเป็นเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดโทษให้จำเลยที่ 2 กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 25 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ธิบของกลาง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 2 ได้นำยาฆ่าแมลงซึ่งมีสารพิษชนิดมีโธมิล ผสมน้ำใส่ในขวดยาลดไข้ พาราเซตามอล ชนิดน้ำแล้วใช้ให้จำเลยที่ 1 นำไปให้ผู้เสียหายดื่มที่โรงเรียนบ้านต๋อง โคกกระแซ คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 2 กระทำ ความผิดตามฟ้องหรือไม่โดยจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายคงมีเพียงเจตนาทำร้ายผู้เสียหายเท่านั้น เห็นว่า แม้จะตรวจพบสารมีโธมิล ซึ่งเป็นสารพิษที่มนุษย์หรือสัตว์กินแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผสมอยู่ในขวดยาลดไข้ที่ผู้เสียหายดื่มก็ตามแต่ทางพิจารณาโจทก์ก็น่าสืบไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้นำเอาสาร พิษมีโธมิล ผสมใส่ในขวดยาลดไข้พาราเซตามอล ให้ผู้เสียหายดื่มในปริมาณมากจน อาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้หรือไม่กลับปรากฏจากทางนาสืบของโจทก์ เพียงว่า เมื่อผู้เสียหายดื่มยาลดไข้ผสมสารพิษชนิดมีโธมิล แล้วก็เกิดอาเจียน และ จำเลยที่ 1 ใช้นิ้วล้วงคอให้อาเจียนจนกระทั่งนางสุทธินำนํ้ามาให้ดื่มก็อาเจียนอีก แสดงว่า จำเลยที่ 2 ผสมสารมีโธมิล ในขวดยาลดไข้ให้ผู้เสียหายดื่มเข้าไปในปริมาณ ไม่มาก นอกจากนี้ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยมีสาเหตุโกรธเคืองผู้เสียหายมาก่อน ประกอบกับยังได้ความจากรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.8 ว่าสารพิษมีโธมิล ต้องกินเข้าไปในปริมาณมากพอ จึงจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การที่จำเลยที่ 2 เท สารพิษดังกล่าวผสมกับยาลดไข้พาราเซตามอล ให้ผู้เสียหายกิน แสดงว่าสารพิษมี ปริมาณไม่มากที่จะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีเพียงเจตนาทำร้ายผู้เสียหาย ให้เจ็บป่วยเพื่อให้นางระออยทักทายจำเลยที่ 2 ซึ่งหนีไปจากจำเลยที่ 2 กลับมาหา จำเลยที่ 2 ตามที่จำเลยที่ 2 นำสืบเท่านั้น คดีนี้แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ ปรากฏในทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย

เท่านั้น ศาลย่อมจะลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายได้ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296 ให้จำคุก 3 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>